

«УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель
Бугаренко Илья Вячеславович
ИНН: 631112013870
ОГРН: 326632700132138

«01» сентября 2026г.

г. Самара

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР-ОФЕРТА) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Настоящий договор публичной оферты (далее – «Договор») является предложением Индивидуальный предприниматель Бугаренко Илья Вячеславович ИНН: 631112013870 ОГРН: 326632700132138, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.135 (далее – «Исполнитель»), заключить договор с любым физическим лицом (далее – «Заказчик») на участие в мероприятиях развлекательного характера, связанных с карточными играми по Правилам, установленным настоящим Договором, без использования денежных средств.

Условия участия в Мероприятии указаны в Правилах участия (Приложение № 1 к настоящей Оферте, следующее после текста самой Оферты, далее Правила)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Пользователь (физическое лицо), осуществивший акцепт оферты, и являющийся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному публичному договору.

Публичный договор (Оферта) – настоящий документ, публичный договор на оказание услуг по организации развлекательных мероприятий.

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления действий Заказчиком, выражающих намерение воспользоваться услугами Исполнителя.

Настоящий публичный договор считается заключенным (акцепт оферты) - с момента подтверждения заказа от Исполнителя или с фактической оплатой согласно условиями Договора, после чего договор оферты считается базовым документом в официальных взаимоотношениях между Заказчиком и Исполнителем.

Веб-сайт – открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу friendlypoker.ru, посредством которого обеспечивается отображение информации об объемах, требованиях и качестве услуг, тарифах.

Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами, публикуемый на веб-сайте.

Проведенное мероприятие – считается подготовленное мероприятие, проведенное в соответствии с условиями, размещенными на веб-сайте.

Правила - свод обязательных условий, при которых игра считается состоявшейся, размещенных на веб-сайте Исполнителя, а также в Приложении №1 к настоящему Договору.

Социальные сети Исполнителя - официальные каналы связи Исполнителя, где размещается актуальная информация о дате, времени и месте проведения развлекательного мероприятия.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

2.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора об оказании услуг по организации и проведению мероприятия и содержит все существенные условия договора (далее по тексту – Договор).

2.2. Акцептом Договора-оферты является осуществление следующих действий: оставленная на сайте, либо других социальных сетях заявка на участие в мероприятии, либо полная оплата по Договору исходя из условий, проводимого мероприятия.

2.3. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном в п. 2.2. Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты.

2.4. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 2.2. Договора оферты равносителен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ.

2.5. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик подтверждает, что он является совершеннолетним дееспособным лицом и имеет законные права на вступление в договорные отношения с Продавцом.

2.6. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие по истечении 1 календарного дня с момента уведомления на веб-сайте, либо других социальных сетях Исполнителя.

2.7. Договор-оферта не может быть отозван.

2.8. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и Продавцом, сохраняя при этом юридическую силу.

2.9. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что имеет возможность посетить офлайн мероприятие, заявку на которое он оставляет на веб-сайте, либо социальных сетях, либо по телефону Исполнителя.

2.10. Заказчик обязуется внимательно прочитать текст данной оферты и, если он не согласен с каким-либо пунктом, то Исполнитель предлагает отказаться от каких-либо действий, необходимых для акцепта.

2.11. Разъяснения ст.171.2 УК РФ и ст. 14.1.1 КоАП РФ:

2.11.1. Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, либо без получения лицензии на территории РФ, является уголовно наказуемым деянием согласно ст.171.2 УК РФ. Согласно комментарии к ст.171.2 УК РФ и ст. 14.1.1. КоАП РФ - Азартная игра — это основанное

на риске соглашения о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательство по проведению развлекательного мероприятия, без получения Заказчиком и иных лиц дохода в виде выигрыша.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых на территории клуба, по правилам, изложенным в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.2. Участие в мероприятиях осуществляется без ставки денежных средств и не предполагает выигрыш или проигрыш денежных средств.

3.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты считается осуществление Заказчиком одного (или нескольких) из следующих действий:

- оплата Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора;
- бронирование услуг на Сайте Исполнителя или по телефону, указанному на Сайте Исполнителя;
- оставления заявки в социальных сетях Исполнителя на участие в развлекательном мероприятии на определенную дату.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Обеспечить проведение развлекательного мероприятия для определенного круга лиц по правилам, описанным данным Договором, а также в Приложении №1 настоящего Договора.

4.1.1.2. Правила мероприятия могут изменяться в зависимости от времени, места, количества участников, а также по заявлению Исполнителя, но не позже, чем за 1 сутки до проведения заявленного мероприятия.

4.1.2. В случае изменения условий настоящего Договора в части места проведения мероприятия, условий оплаты, правил мероприятия, заблаговременно, но не позже, чем за 1 сутки до проведения мероприятия обеспечить информацией Заказчика любым из доступных способов, установленных настоящим Договором.

4.1.3. Предоставлять всю необходимую информацию о дате, месте, количестве участников и другую имеющее ключевое значение для участия информацию о предстоящем мероприятии.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. В случае несвоевременной оплаты настоящего Договора при оставлении заявки на участие в развлекательном мероприятии в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора досрочно в одностороннем порядке в случае уличения Заказчика мероприятия в нарушении установленных данным

Договором и Приложением №1 настоящего Договора правил, касающихся игры без денежных ставок, использовании специальных средств, дающих преимущество перед другими Участниками мероприятия, а также нарушая п.4.3.6. и п.4.3.8. настоящего Договора.

4.2.3. Разрабатывать программу мероприятия и определять количество и состав выступающих на мероприятии, место проведения мероприятия.

4.2.4. Изменять программу мероприятия на свое усмотрение, в том числе дату, место и время проведения мероприятия.

4.2.5. Самостоятельно определять стоимость услуг, изменять стоимость оказываемых услуг и утверждать новые редакции прейскуранта, а также размер компенсации за порчу или утерю имущества Исполнителя.

4.2.6. Вести фото- и видеосъемку во время проведения мероприятия и размещать, полученные материалы в своих социальных сетях.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Соблюдать правила мероприятия, описанные в данном Договоре, а также Приложениях к настоящему Договору и внутренние регламенты Исполнителя.

4.3.2. Не использовать денежные средства во время проведения развлекательного мероприятия, нарушая установленные настоящим Договором Правила участия в мероприятии.

4.3.3. Оплатить услуги по организации развлекательного мероприятия согласно п.5.2, 5.5. настоящего Договора.

4.3.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, стоимостью, условиями проведения мероприятия, до момента подачи Заявки, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Договора при каждом посещении Сайта и других социальных сетях, в том числе, и после акцепта Оферты.

4.3.5. Подробно ознакомиться с настоящим Договором, приложениями к нему, а также со всеми информационными материалами, которые предложит ему для обязательного ознакомления Исполнитель.

4.3.6. Обязуется присутствовать на мероприятии без признаков состояния алкогольного, наркотического и иного опьянения.

4.3.7. Предоставлять достоверные контактные данные, обеспечивающие сотрудникам Исполнителя возможность связи, своевременно сообщать об изменении контактных данных и телефонов.

4.3.7.1. Предоставить официальный документ, удостоверяющий личность, при посещении мероприятия для идентификации возраста Заказчика, его фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, города проживания.

4.3.7.2. Предоставить свои контактные данные для возможности оповещения о начале, месте, времени и даты проведения мероприятия и идентификации Заказчика, а именно: контактный телефон, email, ник-нейм и/или контактные данные в социальных сетях.

4.3.7.3. Предоставить четкую фотографию фас и/или анфас по грудь, без головных уборов и солнцезащитных очков, с нейтральным фоном и хорошим освещением, соответствующую действительному внешнему виду для идентификации ранее зарегистрированного пользователя, пришедшего на мероприятие. (данные по обработке пд)

4.3.7.4. Все персональные данные, предоставленные Заказчиком, обрабатываются, систематизируются, хранятся в соответствии с ФЗ №152 “О персональных данных” и Политикой обработки персональных данных Пользователей, размещенных на веб-сайте Исполнителя.

4.3.8. Соблюдать порядок и дисциплину при проведении мероприятия, в том числе правила условия указанные в Правилах поведения при посещении мероприятия (Приложение № 1 к настоящему Договору), не создавать своими действиями неудобства для других участников мероприятия, а также не мешать проведению мероприятия.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. На получение полной, достоверной и актуальной информации о дате, месте и времени проведения развлекательного мероприятия.

4.4.2. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора.

4.4.3. Требовать от Исполнителя исключения других участников мероприятия в случае, если Заказчиком была предоставлена информация о нарушении правил проведения мероприятия, а также п.4.3.6. и п.4.3.8. настоящего Договора.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

5.1. Стоимость участия в развлекательном мероприятии указывается на веб-сайте Исполнителя, а также других социальных сетях Исполнителя.

5.2. Оплата по настоящему Договору производится одним из следующих способов:

- Оплата 100% от суммы участия в мероприятии (полная предоплата) с использованием электронных платежных систем, указанных на веб-сайте Исполнителя. Билет считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
- Оплата 100% от суммы участия в мероприятии (полная оплата) в момент появления участника мероприятия на самом мероприятии через систему эквайринга с помощью электронной кассы, либо наличными денежными средствами.

5.3. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 НК РФ).

5.4. Условия данного Договора распространяются на разовое посещение мероприятия согласно правилам, установленным настоящим Договором и Приложением №1.

5.5. Повторное участие и/или продолжение участия в том же развлекательном мероприятии возможны при повторной 100 % оплате Заказчиком данного мероприятия при условии наличия такой возможности согласно правилам проведения мероприятия, установленным Исполнителем.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

6.2. Срок предоставления услуги определяется форматом проводимого развлекательного мероприятия согласно правилам игры, описанных в Приложении №1 настоящего Договора.

6.3. Моментом начало срока оказания услуги считается момент допуска Заказчика на территорию клуба для участия в развлекательном мероприятии согласно времени, указанного на веб-сайте, либо социальных сетях Исполнителя.

6.4. Подписание закрывающих документов/актов по факту выполнения Исполнителем его обязательств не предусмотрено.

6.5. Стороны пришли к соглашению, что обязательства по исполнению настоящего Договора считаются выполненными в полном объеме в момент допуска к участию в развлекательном мероприятии Заказчика при выполнении условий п.3.3. настоящего Договора.

7. ПРАВИЛА ИГРЫ

7.1. Все мероприятия проводятся согласно установленным правилам игры, которые доступны для ознакомления на территории клуба и/или на сайте Исполнителя, а также в Приложении №1 настоящего Договора.

7.2. Участники имеют право на получение информации о правилах игры перед началом мероприятия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Исполнитель не несет ответственности за противоправные действия Заказчиков, нарушающие законодательство Российской Федерации.

8.2. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил, внутренних регламентов, инструкций и норм поведения во время мероприятий.

8.3. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Размер ответственности Исполнителя ограничен стоимостью участия в развлекательном мероприятии согласно прейскуранту, размещенного на веб-сайте Исполнителя.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.

8.5. Исполнитель не несет ответственности за имущество Заказчика, в том числе за его личные вещи во время нахождения Заказчика на территории, на которой проводится развлекательное мероприятие.

8.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке без возврата денежных средств в размере стоимости услуг, в случае нахождения Заказчика на территории проведения мероприятия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо в ином состоянии, исключающем адекватное поведение лица.

8.8. Заказчик несет всю ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации за противоправные действия с банковскими картами или другими платежными средствами, направленные на осуществление оплаты услуг Продавца.

8.9. Исполнитель не несет ответственности за противоправные действия других Заказчиков, которые могут быть трактованы как незаконные действия, направленные на извлечение прибыли и/или иного дохода от организации азартных игр, так как мероприятия носят исключительно развлекательный характер, где отсутствует потенциальная возможность выигрыша денежного приза, сопряженное с азартными играми, заранее оговоренное между участниками данного мероприятия.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в письменном виде.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, эвакуацию в случае угрозы теракта или пожара, теракт, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие, в том числе стихийные бедствия. 10.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в двухдневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор является публичной офертой и считается акцептованным с момента оплаты участия Заказчика в мероприятии.

11.2. Оплачивая Услуги Исполнителя, Заказчик подтверждает факт своего ознакомления и согласия со всеми условиями настоящего Договора, Инструкциями и правилами.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1. Правила проведения развлекательного мероприятия.